AUTO DE APERTURA DE PIEZA DE TESTIGOS E INVESTIGADOS

En Cambados, a 16 de marzo de 2025.

Resultando acreditado por los dictámenes del IMELGA y del INTCF que la muerte de D. Xurxo Otero Barral no se produjo por ahogamiento fortuito sino por traumatismo craneal violento perimortem con descarte de sumersión activa en el mar, procede incoar la presente Pieza Separada al objeto de tomar declaración testifical e indagar la relación y coartadas de las personas del entorno directo de la víctima que mantenían litigios o contactos durante la noche de los hechos.

PERSONAS LLAMADAS A DECLARACIÓN EN CALIDAD DE INVESTIGADOS:

- **D. Jesús «Suso O Rubio» Trigo Vidal:** Bateeiro y socio de depuradoras, enfrentado con la víctima por expedientes de zonas de marisqueo.
- **D. Manuel Otero Freire:** Sobrino del fallecido y tripulante del pesquero, con antecedentes de deudas y amenazas previas.
- **Dña. Carla Souto Méndez:** Bióloga técnica del INTECMAR, investigada por discrepancias en informes de biotoxinas marinas.
- **D. Brais Lema Castro:** Ingeniero naval responsable del mantenimiento técnico de la electrónica y del GPS del buque siniestrado.

INVESTIGADO	VÍNCULO CON LA VÍCTIMA	MÓVIL APARENTE	COARTADA DECLARADA
Suso Trigo	Empresario de bateas rival	Denuncias por vertidos y marisqueo furtivo	Taberna O Peirao hasta 01:15 h; luego durmiendo.
Manuel Otero	Sobrino y segundo a bordo	Herencia del barco y deuda de 45.000 €	Durmiendo en Vilaxoán en casa de su novia.
Carla Souto	Bióloga técnica de calidad	Auditoría por informes de toxinas manipulados	Trabajando en el laboratorio hasta las 04:00 h.
Brais Lema	Ingeniero naval de Tragove	Acceso técnico total al GPS y varadero	En su domicilio de O Grove conectado a WiFi.

DÑA. MARÍA JOSÉ REBOREDO
Magistrada Instructora

EL SARGENTO INSTRUCTOR
Guardia Civil Pontevedra

TRANSCRIPCIÓN DE INTERROGATORIO: JESÚS TRIGO VIDAL

PREGUNTADO sobre sus desavenencias con D. Xurxo Otero Barral:
RESPONDE que todo Cambados sabe que tenían discusiones en la Cofradía. Xurxo quería cerrarle la concesión del polígono B por supuestos problemas de densidad de cuerdas. Pero de ahí a querer hacerle daño hay un abismo. Xurxo era un hombre terco, pero un patrón respetado.

PREGUNTADO sobre su paradero la noche del 14 al 15 de marzo:
RESPONDE que sobre las 20:30 h fue a la Taberna O Peirao de Cambados. Estuvo jugando una partida de tute y tomando unas tazas de ribeiro con tres mariscadores hasta la 01:15 h de la madrugada, cuando el dueño cerró el local. Después se fue hacia su casa en Corvillón.

PREGUNTADO sobre por qué su furgoneta fue vista en el puerto a las 02:00 h:
RESPONDE que soplaba temporal fuerte del sudoeste. Por precaución, antes de acostarse se acercó al muelle a revisar que las amarras de su barco bateeiro estuvieran bien firmes. Estuvo allí apenas diez minutos, apretó un cabo y se marchó a su casa a dormir con su mujer.

DILIGENCIA POLICIAL DE CONTRASTE:
El dueño de la Taberna O Peirao y dos testigos confirman su estancia continuada en el local hasta la 01:15 h. Asimismo, la cámara de seguridad de la gasolinera de Tragove capta su furgoneta Peugeot Partner (`4910-KJL`) pasando en dirección a su domicilio a las **02:18 h**. Su barco bateeiro permaneció amarrado al muelle con el precinto térmico del motor en frío verificado por el perito naval.

EL DECLARANTE
D. Jesús Trigo Vidal

EL INSTRUCTOR DE POLICÍA
Guardia Civil Pontevedra

DECLARACIÓN

TRANSCRIPCIÓN DE INTERROGATORIO: MANUEL OTERO FREIRE

PREGUNTADO sobre su ausencia a bordo del «Novo Alborada» esa madrugada:
RESPONDE que su tío le había dicho de salir sobre las 03:00 h para largar las redes de nécora antes de la pleamar. Pero él se había tomado varias cervezas la tarde anterior y se quedó profundamente dormido en el sofá del piso de su novia en Vilaxoán. Se despertó a las 08:30 h con las llamadas de la Guardia Civil.

PREGUNTADO sobre su relación económica con su tío y deudas de juego:
RESPONDE visiblemente nervioso que su tío le recriminaba gastar dinero en apuestas deportivas. Admite que le debía dinero a un prestamista y que su tío se negó en redondo a avalarle un crédito esa misma semana, diciéndole que o enderezaba su vida o lo echaba del barco.

PREGUNTADO por una transferencia bancaria urgente de 4.000 € efectuada a las 04:30 h:
RESPONDE que le estaban amenazando por WhatsApp con embargarle el coche y que esa noche transfirió los ahorros que le quedaban en una cuenta a plazo para cancelar la deuda con la plataforma de apuestas antes del vencimiento.

DILIGENCIA POLICIAL DE CONTRASTE:
El registro de conexión de la antena de telefonía BTS de Vilaxoán acredita que el teléfono móvil de Manuel Otero permaneció enganchado ininterrumpidamente a la celda del domicilio de su pareja desde las 23:10 h hasta las 08:15 h. La pareja confirma con declaración jurada que permaneció en la cama toda la noche.

EL DECLARANTE
D. Manuel Otero Freire

EL LETRADO DEFENSOR
Col. Abogados Pontevedra

DECLARACIÓN

TRANSCRIPCIÓN DE INTERROGATORIO: CARLA SOUTO MÉNDEZ

PREGUNTADA sobre la discusión técnica mantenida con Xurxo Otero el 13 de marzo:

RESPONDE que mantuvieron una reunión tensa por el boletín de cierre del polígono C de bateas por presencia de toxina lipofílica (DSP). Xurxo sostenía que los niveles estaban al límite y que cerrar en viernes arruinaba a los mariscadores. Ella le explicó que la normativa de la UE y de la Xunta era inflexible en materia de salud pública.

PREGUNTADA sobre sus movimientos durante la noche de guardia:

RESPONDE que entró al laboratorio central del INTECMAR en Vilagarcía a las 23:00 h para procesar la serie de muestras urgentes de la marea roja. Estuvo analizando cromatografías en el espectrómetro del laboratorio hasta pasadas las 04:00 h de la madrugada.

DILIGENCIA POLICIAL DE CONTRASTE:
La auditoría del servidor de espectrometría de masas (equipo Agilent 6470) confirma que el usuario de Carla Souto ejecutó 18 secuencias de inyección cromatográfica continuadas cada 12–15 minutos entre las **23:34 h y las 03:52 h** de forma presencial. Queda plenamente descartada su presencia material en Cambados en la ventana temporal del homicidio.

LA DECLARANTE
Dña. Carla Souto Méndez

EL SARGENTO INSTRUCTOR
Guardia Civil Pontevedra

TRANSCRIPCIÓN DE INTERROGATORIO: BRAIS LEMA CASTRO

PREGUNTADO sobre sus servicios prestados al pesquero «Novo Alborada»:
RESPONDE que su taller naval en el Muelle de Tragove le lleva toda la electrónica a Xurxo desde hace diez años. Hace dos meses le instaló la pantalla multifunción Furuno NavNet TZT3 y un piloto automático nuevo. El equipo funcionaba de maravilla.

PREGUNTADO sobre si vio a Xurxo la tarde-noche del 14 de marzo:
RESPONDE que no. Afirma que cerró su taller en el muelle de Tragove a las 20:00 h, recogió sus herramientas y se marchó a su casa en O Grove a cenar con calma y ver una película.

PREGUNTADO sobre la lancha semirrígida que guarda en su varadero privado:
RESPONDE que tiene una neumática de 7,5 metros para trabajos de asistencia mecánica en el agua. Dice que no la tocó en toda la semana y que estuvo amarrada en su rampa de varada.

CONTRADICCIONES DETECTADAS POR LOS INSTRUCTORES:
1. Brais afirma haber cerrado a las 20:00 h, pero el conserje del muelle de Tragove observó luz en su foso de varada a las 22:45 h.
2. La cerradura electrónica del taller registró apertura de la puerta principal a las 22:28 h.
3. En el suelo de la rampa de varada se localizaron restos frescos de agua marina y cabos desprendidos compatibles con una salida náutica nocturna.

EL DECLARANTE
D. Brais Lema Castro

EL INSTRUCTOR DE POLICÍA
Guardia Civil Pontevedra

OCEANOGRAFÍA

DICTAMEN OCEANOGRÁFICO DE DERIVA MARINA

HORA OFICIAL	FASE MAREA	ALTURA MAREA (M)	DIRECCIÓN CORRIENTE	VELOCIDAD (NUDOS)
01:42 h	Pleamar	3,85 m (Reposo)	Estacionaria	0,2 nudos
03:00 h	Vaciante (Marea viva)	3,10 m	225º (Suroeste / Mar abierto)	1,4 nudos
04:30 h	Vaciante Máximo	2,15 m	230º (Suroeste hacia Sálvora)	1,8 nudos
07:54 h	Bajamar	0,42 m	Estacionaria baja	0,3 nudos

INCOMPATIBILIDAD FÍSICA DE LA RUTA SIMULADA:
La ruta falsa grabada en el GPS situaba el supuesto accidente a las 02:45 h en el sector norte de la ría (frente a A Pobra do Caramiñal). El modelo numérico de dispersión hidrodinámica demuestra matemáticamente que cualquier objeto flotante a la deriva en ese punto habría sido arrastrado por la corriente de vaciante (1,8 nudos al SO) directamente hacia el exterior de la ría, pasando al sur de la Isla de Rúa hacia Sálvora.

Conclusión: El *Novo Alborada* y el cuerpo jamás pudieron desplazarse en dirección este hacia la Batea B-12 de Cambados. El hallazgo solo es físicamente posible si el buque y el cuerpo partieron de las proximidades inmediatas del **Muelle de Tragove**.

EL DR. EN OCEANOGRAFÍA
MeteoGalicia / Puertos del Estado

EL SARGENTO INSTRUCTOR
Guardia Civil Pontevedra